

0007599-07.2017.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... ter 37 anos e está cumprindo pena de tráfico e já cumpriu a pena por roubo. Está preso há 3 anos e 6 meses. Trabalhava com reciclagem. Sobre os fatos disse que vai permanecer silente.

Em que pese a prova da materialidade delitiva, os elementos indiciários não se comprovaram em juízo, vez uma das testemunhas ouvidas em juízo não se recordou dos fatos, ao passo que a outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007599-07.2017.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007599-07.2017.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 101/2014 - 2º Distrito Policial de Carapicuíba, 339/2014 - 2º Distrito Policial de Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO OLIVEIRA CHAGAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

VICTOR AUGUSTO DA SILVA, vulgo "Vitinho", qualificado nos autos à fl. 15, e DANILO OLIVEIRA CHAGAS, vulgo "Toco e Pitibu", qualificado nos autos à fl. 18, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2014, por volta das 02h00, na Rua Novo Hamburgo, nº 231, bairro Vila Sul Americana, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, 96 latas de cerveja da marca Skol, avaliada em R\$240,00 e 12 latinhas de Coca-Cola, avaliadas em R\$19,20 (auto de avaliação indireta de fl. 40).

Segundo a denúncia, no local e data supramencionados, VICTOR AUGUSTO DA SILVA e seu comparsa DANILO OLIVEIRA CHAGAS, arrombaram a porta do estabelecimento comercial "Lanchonete Recanto dos Amigos", desferindo vários chutes e forçando a porta para

adentrarem no estabelecimento. Já dentro da lanchonete, subtraíram para si 96 latas de cerveja da marca Skol e 12 latinhas de Coca-Cola. Após, fugiram do local levando os bens subtraídos e venderam para pessoa desconhecida. Pela manhã, o proprietário do estabelecimento Luiz Ednein Waltmann, ao chegar, tomou conhecimento do furto e logo acionou o setor de investigação da polícia, o qual efetuou diligências no intuito de identificar os autores do delito. Através de imagens do circuito de segurança da lanchonete, foi possível verificar que os furtadores se tratavam dos denunciados VICTOR AUGUSTO DA SILVA e DANILO OLIVEIRA CHAGAS. O laudo pericial do local às fls. 36/39 e auto de avaliação indireto de fl. 43.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2014 (fls. 47/48).

O acusado Victor foi devidamente citado (fls. 55/56).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Danilo Oliveira Chagas, diante de sua não localização. Determinou-se ainda, sua citação por edital (fls. 73/74).

Citado por edital (fls. 76/78), o processo e o curso do prazo prescricional, foram suspensos, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal em 06 de julho de 2018, oportunidade em que se decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 96/97). O mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, foi devidamente cumprido em 11 de novembro de 2021 (fls. 113/115).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 121/123) e apresentou resposta à acusação (fl. 140).

Revogada a suspensão do processo e determinado o regular prosseguimento do feito em 01 de junho de 2022. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 141/143).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, pugnando pela absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Em que pese a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14), pelo laudo pericial do local (fls. 36/39), pelo auto de avaliação indireto (fl. 40); não há provas suficientes da autoria.

A testemunha Jorge P. V. Marques, policial civil, disse que se recorda que houve um furto e o dono da lanchonete forneceu as imagens de segurança do local e conseguiram identificar Danilo furtando, conseguindo qualificá-lo. Se recorda de apenas uma pessoa adentrando o local e em conversa o Danilo confirmou a subtração. Danilo pulou o muro e quebrou uma porta de vidro. O acusado é muito conhecido no bairro por furtos.

A testemunha Pangiotis T. Miralis, policial civil, disse que não se recorda dos fatos em razão do decurso do tempo. Se recorda que tinha sistema de monitoramento na situação. Não conhecia o acusado antes.

Na fase policial, o acusado Danilo Oliveira Chagas disse ter 37 anos e está cumprindo pena de tráfico e já cumpriu a pena por roubo. Está preso há 3 anos e 6 meses. Trabalhava com reciclagem. Sobre os fatos disse que vai permanecer silente.

Em que pese a prova da materialidade delitiva, os elementos indiciários não se comprovaram em juízo, vez uma das testemunhas ouvidas em juízo não se recordou dos fatos, ao passo que a outra testemunha não detalhou como conseguiu identificar o acusado no circuito de câmeras, notadamente quando aduziu que era apenas um indivíduo quem efetivou a subtração dos bens, ao contrário do narrado na inicial acusatória.

Assim, considerando que o acusado permaneceu silente, diante da fragilidade probatória, de rigor a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o acusado.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para ABSOLVER DANILO OLIVEIRA CHAGAS, vulgo "Toco e Pitibu", qualificado nos autos à fl. 18, da imputação prevista no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, com fulcro no artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
P. I. C.
Carapicuíba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA